

עין משפט
גזר מצוה

יב א מיי פֿירט מהלכות שבת הלכה טו:
יב ב א מיי פֿירט מהלכות תפילין הלכה ח קמג עשין כב טור שו"ע אורח חיים לב סעף ז:
יד ד מיי שם הלכה ט קמג עשין כח טוש"ע יו"ד סימן רעא סעף ג:
בזו ה מיי פֿירט מהלכות תפילין הלכה א קמג שם טוש"ע יו"ד סי קר נל:
בזו ו מיי פֿירט שם הלכה ט קמג עשין כג טור שו"ע יו"ד סימן רפח סעף ו:

מוסף תוספות

א. שלא נחלק רש"י.
רמב"ם. וכלפי הבשר לא נתקן כ"ל. מוס' הל"ש.
ב. וכותבין בו במקום שער. מוס' הל"ש. ג. דבר. מוס' הל"ש. ד. וכותבין בו במקום בשר ששם הוא מתוקן היטב יותר. מרדכי סימן שצ"ג. ו. וכותבין עליו במקום שער. מוס' הל"ש. ו. אותו שכלפי הבשר. מוס' הל"ש. ו. ושמ הוא נאה וטוב יותר. מוס' הל"ש. ו. כי אין מסידין הקליפה רק לתקנו והאי חתך העינין קרוי קלף ודניו לכתוב עליו במקום בשר. מרדכי סימן שצ"ב. (ועי' ש' נגנזי יעט. ט. שהסיד שאנו נוהגין בקליפם שלנו מהני בעפציו. מוס' שולח יט. שלא אמרו חכמים עפ"ן דוקא שלא יש עבודין אחרים שהן מכשירים כעפצים הללו. רמב"ן. י. כלומר דבלא עפ"ן קרע הבא בתוך שלט לא יתפור. חי' הרי"ן. יא. דאי לא מאי לא יתפור. חי' הרי"ן. יב. אמר. מוס' מגילה יט. יג. על הלבן. מוס' מגילה יט. יד. כיון דמיעיקרא פריכין מהא דקתני שינה פסול ואוקי אמוזיה השתא נמי אמוזיה מוקמינן להו כי רע"ב. היבא דאפשר. רמב"ם. יט. מאי איירא דנטק דרוכסוטוס הרי הוא כקלף. מוס' הל"ש. יט. דמכשיר. מוס' הל"ש. י. ולא אמוזיה. מוס' הל"ש. [ועי' רמב"ם רמב"ם דל"כ ר' דלמר נאמן דהא מועד רב דלס שיה ממוזה פסול. י. ו. והואך עושין וכו' וכי תימא ינוי ויחבר וכו' אמרי' ההם בפי' הקומץ רבה (מנחות לג.) שאם כתבה בשני דפי' פסולתה וכתב הרמב"ם י"ל (פי' מהל' תפילין הי"א) אפי"ם שכתב. י"ל. חי' הרי"ן. יט. [ד'מוזיה שכתב פרשה ראשונה אחא שינה כשרה. פסקי תוספות א"ת ש"ג. (ועי' רמב"ם ורפ"ע עיטס ועי' ט"ו וקוב"ש צו"ד סי' פס"ב. ר"ל. וחס' צו"ד סי' פס"ב.) כ"ששמע בריהא זו. מוס' הל"ש. יא. ש"ה דברי ר' אחאי יכילום לפישר דאמוזיה קאי דהשתא אוקמינן מלתא דרי"ם סייעתא להדיא. מוס' הל"ש.

רבינו הגאול

קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל. ורומיניו שאלו דרוכסוטוס כדי לכתוב עליו מוזיה. דאלמא בפנינו (זו בענין שיעור ב' בעשרת ה"א: והא מוזיה שחי מורידין דכיון דמוזיה אין נכתבת על הקלף, שומעין דהני תפילין אדוכסוטוסטוס

קַרְף ו**דוכסוטום** בו'. גויל הוא עור שלס"א חלף שהשירו השיער

והיינו דלמר בדרש בבא בתרא (דף ג.) גויל חבני דלף משפיין חלמא^א שאינו ממוקן קרי גויל וכשחולקין אותו לשנים אותו שכלפי שיער קרוי קלף^ב וכלפי בשר הוא דוכסוטום^ג ואומר ר"ת דבלשון יוון

קורין לבשר סוטוטום ודוך פי' מקום כמו דוך פלן לכן קרי ליה^ד דוכסוטום כלומר מקום בשר וקלפים שלנו יש להן דין קלף וכותבין עליהן ס"ת תפילין ומוזות ללד בשר^ה וללא כלאומר שקלפים שלנו הם דוכסוטום לפי שמגררין האומנין המתקנים אותן קליפתן העליונה ונשאר הדוכסוטום דל"כ היאך כותבין עליהם תפילין דמסקינן הכל דתפילין דוקא על הקלף^ו וי"מ דקלף דוכסוטום אינם מעופפים וקשה דל"כ פסול לכתוב עליהן ס"ת^ז ותפילין ומוזות דנענין ספר ולהני פסיל במסכת מגילה (דף יט: ושם) לכתוב מגילה על הדפמרא משום דנקרלת ספר ולקמן משמע דכשרין ואי"ת קלפים שלנו דלא עפיין היכי מיתשברי ואומר ר"ת דמיקון שלנו חשיב נעיפוף^ח וכן משמע בהקומץ רבה (מנחות לא:) דקאמר קרע הבא בצ"ט^ט וי"תפור צג' אל יתפור ומנילא אידך בשלם יתפור צד' אל יתפור ולא פליגי הא דעפיין הא דלא עפיין^י חלמא ס"ת כשר בלא עפיין^{יא} והיינו בתיקון טוב כשלו ובפ"ק דגיטין (דף יא.)^{יב} גבי שטר והא צענין דבר שאינו יכול להזדייק ומשני דעפיין משמע דאי לא עפיין יכול להזדייק ופסול ואנן חשו דשלו אינו יכול להזדייק^{יג} חלמא מסוי כעפיין: והא מדרבנני סיפא בו'. הוה מני למיפקר צרייתא גופא ירשא לסיפא ומשמע דלממני^{יד} מהדר לפרוכי ואומר ר"י דכן מנינו בהמפקיד (צ"מ דף ג:) גבי ורמי גזל אגזל כו' דצרי רצי טרפון ממני דמתני' ר' טרפון היא מדקתני עלה דהיא כו' והוה מני למיפקר הנהו מרמי אסודי ופרקי אממנינן דהמפקיד: **תנן** קַרְף כדי לכתוב עֵצִיו בו'. אין לפרש דהכי פריך מדנטק קלף מכלל דדוכסוטום לא דל"כ לעיל דמשני מאי מוזיה מוזיה שבתפילין אכתי תקשה ליה ממנימין דקתני קלף ומשמע ולא דוכסוטום וצרייתא ונתנת שיעור לדוכסוטום כקלף חלף הכל סמן דצרייתא דלעיל: **אידי ואידי אמוזיה הא דכתבה בו'.** ואי"ת אמאי לא קאמר **אידי ואידי** תפילין קלף במקום שיער ודוכסוטום במקום בשר ויש לומר^{יז} דינחא ליה לקיומי לשינויא

קמא דשני אמוזיה והי"ד דה"מ למימר אידי ואידי תפילין: ורבי אחאי מבשיר. ואי"ת ואי סבר רב כצבי אחאי^{יח} לימא נמי קלף הרי הוא דוכסוטום וי"ל רב מפרש דצבי אחאי^{יט} לא מפרשה חלף תפילין^י: **אלא** **אאי** **אתפילין**. והא דקתני כתבה לשון נקבה היינו מוזיה שבתפילין: **ותפילין אנוני** **מי כתבינן**. ואי"ת הא דתנן בפ"ק דמגילה (ד' מ:) אין צין ספרים לתפילין ומוזות חלף דהספרים נכתבים בכל לשון ותפילין ומוזות אין נכתבות חלף בלשון אשורית אמאי לא קתני נמי שבתפילין ומוזות אין נכתבין על הגויל ואומר ר"י דלא קתני לה משום דלא מיפסלי בגויל מחד טעמא חלף משום שזה דינו צלקת וזה דוכסוטוס חלף הא דנכתבים אשורית הוי מחד טעמא כדדרשנין התם בגמרא והיו צהוייתן יהו ועוד דלפ"י עלמן אינן שוין שזה על הקלף וזה על הדוכסוטוס ומיחו קשה דהוה מני למימני סהספרים נכתבים על היייר שאינו מחוק דדוקא על נייר מחוק פסול ס"ת במקמת סופרים חלף תפילין אין נכתבים חלף על העור כדמוכח בדרש פירק שמונה שריס' (לקמן קה.) וי"ע צירושלמי בפ"ק דמגילה ואם תאמר נייר שאינו מחוק נמי ליפסיל כספר תורה כדפסלינן מגילה דסוטה^{יא} משום דכתבי צופר ונראה דיייר נמי דקתני צמגילה [דסוטה] היינו צמחוק ואף על גב דלא פריש דלאשכחן ספר^{יב} עושין דקאמר היינו שאם פרשת שמע כתובה בסוף העמוד יכתוב חלחריה והיה אס שמוע בגליון או אס היה פרשת והיה אס שמוע בראש העמוד וכתב גלגליון פרשת שמע^{יג}: **השתא דאתית להבי בו'.** אומר ר"י דמילתיה דרב סתמא נשנית בצית המדרש דקלף דוכסוטוס שויס והיה סבור בתחילה דלענין תפילין קאמר ולא מני קאי עד דמסיק השתא^{יד} דלענין מוזיה קאמר^{טו} והא דמניא לעיל שינה בזה ובה פסול אידי ואידי תפילין וסוגיא דהקומץ חולא כפי מסקנא דשמעתין:

המוציא יין פרק שמיני שבת

דוכסוטום. קלף שניטלה קליפתו העליונה: **מוזיה**. שמע והיה אס שמוע: **שבתפילין**. דהמס ד' אגרות לד' פרשיות ושיער בחד מינייהו דהיינו שמע קטנה שבהם: **מעמאזא אס הידים**. לענין תרומה כדלמנן צ"ח דבר בפ"ק (דף ט:.) **קליטה**. הוא הדפוס של עור שחתוך לד' צמים כמין צית יד של

עור והאיגרות צתוכן: **צמוזיה**. הן האיגרות שהן צתוך הצמים: **והא מדקתני סיפא**. דההיא דלעיל קלף כדי לכתוב כו' מכלל דירשא כו' וקשיא ירשא אסיפא: **שיעור**. של כל אחד כזמה: **כדי לכתוב עליו מוזיה**. אדוכסוטוס קאי דלא חזי לתפילין וסיפא פריש קלף כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין: **קלף אין דוכסוטום לא**. הוי צשיעורא וזוטא כי האי חלף כצדי לכתוב צ' פרשיות דמוזיה ולי דוכסוטוס חזי לתפילתא הוה ויה לשעוריה צשיעור וזוטא דתפילין: **למזא**. מזוזה מן המוצחר קלף צעין וסתמא דכל איניש מזוזה מעלייתא עמיד הלכך לא מלגט דוכסוטוס לתפילין והי"ל אין מלניעין כמוהו: **למוזיה**. אס כתבה על הקלף: **הא דכסב חלףא אפי' במקום שער**. וכי"ש במקום בשר דהילכתא מוזיה צמקוס שיער והא דכתבה אדוכסוטוס צמקוס בשר: **כדי אחי מכשיר**. ורב מוקי לדרי' אחי תתפילין דכתבן על דוכסוטוס ואמר כוותיה: **נייר**. של עשבים: **גויל מעובד** דעפלים: **מסייע ליה**. לרצ: **כיוולא צו**. ירשא דצרייתא תפילין של יד עושין אותן של ראש ואתו של ראש אין עושין אותן של יד לפי שאין מורדיין כו': **ס"ס שצלה**. אין מחתכין ממנה יריעה שפרשיות שמע והיה אס שמוע כתובה לקצוען צמוזיה: **דכסיני**. הן תפילין אמאי: **לאו דכסיני אדוכסוטום**. שהוא כשר למוזיה הלכך הא מורדיין עושין: **השפא דאסיס להני**. דמוזיה אקלף כשרה: **לא סימא**. צמילתיה דרב דוכסוטוס הרי הוא כו':

^א ^ב ^ג

וספר תורה שבלה אין עושין מהן מוזיה לפי שאין מורדיין מקדושה חמורה לקדושה קלה טעמא דאין מורדיין הא מורדיין עושין דכתיבא אמאי לאו דכתיבא אדוכסוטום לא דכתיבא על הקלף ומוזיה אקלף מי כתבינן אין והתניא כתבה על הקלף על הנייר ועל המטלית פסולה^א אמר רבי שמעון בן אלעזר רבי מאיר היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת השתא דאתית להכי לרב גמי לא תימא דוכסוטום הרי הוא כקלף יאלא אימא קלף הרי הוא כדוכסוטום מה דוכסוטום כותבין עליו מוזיה אף קלף כותבין עליו מוזיה: דיו כדי לכתוב: **תנא**

הרי כצבי אחאי^{יח} לימא נמי קלף הרי הוא דוכסוטום וי"ל רב מפרש דצבי אחאי^{יט} לא מפרשה חלף תפילין^י: **אלא** **אאי** **אתפילין**. והא דקתני כתבה לשון נקבה היינו מוזיה שבתפילין: **ותפילין אנוני** **מי כתבינן**. ואי"ת הא דתנן בפ"ק דמגילה (ד' מ:) אין צין ספרים לתפילין ומוזות חלף דהספרים נכתבים בכל לשון ותפילין ומוזות אין נכתבות חלף בלשון אשורית אמאי לא קתני נמי שבתפילין ומוזות אין נכתבין על הגויל ואומר ר"י דלא קתני לה משום דלא מיפסלי בגויל מחד טעמא חלף משום שזה דינו צלקת וזה דוכסוטוס חלף הא דנכתבים אשורית הוי מחד טעמא כדדרשנין התם בגמרא והיו צהוייתן יהו ועוד דלפ"י עלמן אינן שוין שזה על הקלף וזה על הדוכסוטוס ומיחו קשה דהוה מני למימני סהספרים נכתבים על היייר שאינו מחוק דדוקא על נייר מחוק פסול ס"ת במקמת סופרים חלף תפילין אין נכתבים חלף על העור כדמוכח בדרש פירק שמונה שריס' (לקמן קה.) וי"ע צירושלמי בפ"ק דמגילה ונראה דיייר נמי דקתני צמגילה [דסוטה] היינו צמחוק ואף על גב דלא פריש דלאשכחן ספר^{יב} עושין דקאמר היינו שאם פרשת שמע כתובה בסוף העמוד יכתוב חלחריה והיה אס שמוע בגליון או אס היה פרשת והיה אס שמוע בראש העמוד וכתב גלגליון פרשת שמע^{יג}: **השתא דאתית להבי בו'.** אומר ר"י דמילתיה דרב סתמא נשנית בצית המדרש דקלף דוכסוטוס שויס והיה סבור בתחילה דלענין תפילין קאמר ולא מני קאי עד דמסיק השתא^{יד} דלענין מוזיה קאמר^{טו} והא דמניא לעיל שינה בזה ובה פסול אידי ואידי תפילין וסוגיא דהקומץ חולא כפי מסקנא דשמעתין:

אות

מערבין מוזיה. השתא דאיייתית להכי ההוא דאוקמה רב פפא גמי לרב כתנא דבי מנשה (ואוקימתא) [ואוקימאן בתפילין, משום דמוזיה אין נכתבת על הקלף, והרי היא נכתבת על הקלף, לרב נמי עיקר שמעתייה, תוצה הדין, דרוכסוטוס וקלף לענין מוזיה שוין נכתבת על זה ועל זה, אבל תפילין אין נכתבים על דרוכסוטוס. וכן הלכה וכן מנהג. דיו כדי לכתוב ב' אותיות. דיו הוא [תהיון] שכותבין בו, ועוד [נ"א: וכן] הכלי שגמתינן בו את הדיו גם הוא נקרא דיו. דתנא ב' אותיות שאמרו ב' אותיות (בקלף) [בדיון]. ב' אותיות בקולמוס, ב' אותיות בקלמרין. ואיכא למידע דאי איכא בקולמוס כבדי ב' אותיות מכוונות סניא, אבל אי אייתיה לדיו בכלי בין ב' דיותא ובין קלמרין צריך למיהוד יתר מנ' אותיות דיכול למיכתב מינייהו ב' אותיות, משום שא"א שיצא כולו בקולמוס שהדיו [נשאר] בדיו שהוא כלי או בקולמוס או בקלמרין. מי"ט צריך שיעור בדיו שכותבין בו, וליחייב על הדיו שהוא בית הדיו, או על הקולמוס, או על הקלמרין. תשובה כיון שהולצתא דיו לכתוב בו הוא מתכוין, עליו הוא חייב, ואינו חייב על הכלי שהוא בו מפני שהכלי טפילה לו, דתנן המוציא אוכלין מחות ממשעבירי בכלי, פטור אף על הכלי ואינו חייב על הכלי שהוא בו מפני שהכלי טפילה לו, דתנן המוציא אוכלין מחות ממשעבירי בכלי, פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו, ותניא עליה המוציא אוכלין כשיעור בכלי, פטור על הכלי וחייב על האוכלין. קומרינן אשר כאן היא ששינוי בסדר טהרות קלמרין, ופירושו [בלשון ישמעאל] [אלא]מחבאר. ותנן קלמרין של יוסף הכהן

מסורת הש"ס

א) תוספתא דידים פרק ג, צ [שס:] א ס"ח חלף, ד) מנחות לב, ח [נע' מוס' מנחות לא: ד"ה רשב"א], ו) [נע"ב צ. דר"ה בגויל כתבו דבלשון מדי קורין וכו'], ז) [מס"ה ז:]:

הגהות הב"ח

א) גמ' מן קלף כדי לכתוב עליו פרשה וכו' שמע ישראל (קלף אין דוכסוטוס לא) תלמי' וי"צ זו היא גירסתא רש"י ופס"א לימא ודמוכח צמוספות: ב) רובי' ד"ה קלף כי לכתוב עליון ס"ת דבעיני ספר כל"ל ויפכת ומפילין ומוזיה נתקן: ג) בא"ד בסקונין רבה דקאמר קרע הבא צב' שיעין יתפור:

מוסף רש"י

קלף במקום בשר. קלף כותבין עליו צמקוס בשר (מונחות ז:) תפילין שבלו. תפילין קדושת חמורה שיש בה ארבע פרשיות (מונחות ז:).

רבינו הגאול (המשך)

בראי, וכן גזאר דיליה כתבינן. וזה [נ"א: והא] דאמרין במוזיה כותבין על דרוכסוטוס במקום שיער, לאו במקום שיער ממש, דאי ס"ד אפא דמגילתא היא, מרששא בהדיא הל"ם תפילין על הקלף, והרי יצא גזרין [נ"א: במקום] השיער מקום בכלל קלף, אלא שי"מ מאי מקום שיער הוא, מרששא בהדיא הל"ם תפילין על הקלף, והרי יצא נמצא קלף עומד לבדו ומקום שיער העיקר בן, אין כותב שם כלום לתפילין, אלא מאי הפנים האחרות. והא שמעתיא דרב דקאמר דרוכסוטוס הרי הוא כקלף, ואכשוריא לאכשוריא תפילין על הדוכסוטוס, דקא מותבינן ליה לרב שינה בזה ובוה פסול, וקא מיפיקא חד פירוקא אידי ואידי במוזיה, ועוד מפרקינן שינה בזה ובוה סתמא תנאי היא, וקא קאי רב כיוחדיהא, ורב פפא קא מוקי ליה לרב כתנא דבי מנשה, דתנא כתבה על הנייר ועל המטלית [פסולת] ועל הקלף ועל הגויל, ועל הדוכסוטוס כשרה. וליכא לאוקמה במוזיה שאין מוזיה נכתבת על הקלף, והילכך בתפילין היא, ואי משום דאתא בה גויל ותפילין לא מיכתבן על גויל, כי קתני גויל לענין ס"ת. ואיתנן נמי לסייעיה לרב דאמר כותבין תפילין על דרוכסוטוס, דמתניא תפילין שבלו אין עושין מהן מוזיה לפי שאין מורדיין מקדושה חמורה לקדושה קלה. ודייקנן מדקא יתיב טעמא לפי שאין מורדיין, דאלמא אי לא הכי היו עושין מן התפילין, ואמרין דכיון דמוזיה אין נכתבת על הקלף, שומעין דהני תפילין אדוכסוטוסטוס

הרי כתבין, ונאין [ואילו] נאין לאון קדושה חמורה היו נעשות מוזיה, והדר פריקינן דלא הריא הא סייעא לרב, דהא ר' מאיר היה כותב מוזיה על הקלף, ותפילין שבלו (ו)על הקלף היו, אי לא קדושה חמורה היה מעבדן מוזיה. השתא דאיייתית להכי ההוא דאוקמה רב פפא גמי לרב כתנא דבי מנשה (ואוקימתא) [ואוקימאן בתפילין, משום דמוזיה אין נכתבת על הקלף, והרי היא נכתבת על הקלף, לרב נמי עיקר שמעתייה, תוצה הדין, דרוכסוטוס וקלף לענין מוזיה שוין נכתבת על זה ועל זה, אבל תפילין אין נכתבים על דרוכסוטוס. וכן הלכה וכן מנהג. דיו כדי לכתוב ב' אותיות. דיו הוא [תהיון] שכותבין בו, ועוד [נ"א: וכן] הכלי שגמתינן בו את הדיו גם הוא נקרא דיו. דתנא ב' אותיות שאמרו ב' אותיות (בקלף) [בדיון]. ב' אותיות בקולמוס, ב' אותיות בקלמרין. ואיכא למידע דאי איכא בקולמוס כבדי ב' אותיות מכוונות סניא, אבל אי אייתיה לדיו בכלי בין ב' דיותא ובין קלמרין צריך למיהוד יתר מנ' אותיות דיכול למיכתב מינייהו ב' אותיות, משום שא"א שיצא כולו בקולמוס שהדיו [נשאר] בדיו שהוא כלי או בקולמוס או בקלמרין. מי"ט צריך שיעור בדיו שכותבין בו, וליחייב על הדיו שהוא בית הדיו, או על הקולמוס, או על הקלמרין. תשובה כיון שהולצתא דיו לכתוב בו הוא מתכוין, עליו הוא חייב, ואינו חייב על הכלי שהוא בו מפני שהכלי טפילה לו, דתנן המוציא אוכלין מחות ממשעבירי בכלי, פטור אף על הכלי ואינו חייב על הכלי שהוא בו מפני שהכלי טפילה לו, דתנן המוציא אוכלין מחות ממשעבירי בכלי, פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו, ותניא עליה המוציא אוכלין כשיעור בכלי, פטור על הכלי וחייב על האוכלין. קומרינן אשר כאן היא ששינוי בסדר טהרות קלמרין, ופירושו [בלשון ישמעאל] [אלא]מחבאר. ותנן קלמרין של יוסף הכהן

^[א] עין ערך ערך דכסוטוס